

감사결과처분요구서

일련번호	14	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	2명	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (○○처 0000부, □□□)	처분요구일자	2017.07.31.	회신기일	2017.08.30. 2017.10.30.

○○처 ○○○○부, □□□국립공원사무소
(신분상 ○○, 행정상 권고)

제 목 ○○주차장 조성을 위한 행정절차 이행 부적정
관 계 기 관 ○○처 ○○○○부, □□□국립공원사무소
내 용

1. 현황[○○주차장 설계용역 현황]

(단위 : 천 원)

용역명	용역기간	용역비	도급업체	공정(%)
2015 ○○국립공원 ○○주차장 조성사업 실시설계용역	2015.02.26.~05.26	19,241	(주)*****	100
2015 ○○국립공원 ○○주차장 조성사업 소규모 환경영향평가용역	2015.03.11.~06.08.	14,608	***** (주)	50
2015 ○○국립공원 ○○주차장 조성사업 사전재해영향성 검토용역	2015.03.11.~06.08.	8,791	***** (주)	50

2. 지적내용

- □□□국립공원사무소는 상기 용역을 추진하면서,
- ① 2015 ○○○국립공원 ○○주차장 조성사업 실시설계용역의 주요 과업내용을- 주차장 조성을 위한 실시설계 1식, 개발행위허가, 문화재보전영향검토 등 인허가 전반에 관한 사항으로 규정하여 2015.02.25 (주)○○○○○○과 계약체결 추진 중
- □□□-****(2015.5.16)호에 의거 ○○광역시○○○에 주차장 조성을 위한 개발행위 허가 신청을 하였으나, ○○○○○-***** (2015.08.18)호에 의거, 동 행위허가 신청 건은 「국토의 계획 및 이용에 관한법률 시행령」 제2조에 따른 기반시설로서,
- 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령 제13조 별표2 제2호라목의 기반시설로서 토지의 형질변경 면적이 5천제곱미터 이상인 시설은 도시계획시설로 설치하도록 규정하고 있으므로, 국토의 계획 및 이용에 관한법률에 따라 도시계획시설 결정 절차가 선행되어야 하는 대상으로서 행위허가가 불가함을 통보 받음

② 사업 추진관련 문제점을 살펴보면

- 관련 주차장 예산이 2014년 이월 예산으로서 지자체의 요구와 같이 도시계획시설 결정 절차를 이행할 경우 행정 소요기간 등을 고려 예산 불용을 우려 인근의 대체 부지(○○주차장)를 매입하였다 하나, 이와는 별개로 본 ○○주차장 조성의 필요성(갓길 주차로 인한 안전사고 발생 우려 등)등을 고려하여 도시계획시설 결정 등의 행정 절차는 진행하였어야 함에도 특별한 검토나 대안 없이 용역 자체를 중지함
- 이는 결과적으로 실시설계 용역비, 소규모 환경영향평가 및 사전재해 영향성 검토 용역비 등 42,640천 원(과업을 완료 하였다 가정시) 상당의 예산을 낭비하는 결과를 초래함
- 또한, 2015.05.16 일시 과업중지 이후 2017.06.03. 감사일 현재까지 용역비 정산 등 적절한 행정조치를 취하지 않음으로써 갑과 을의 상호 신뢰의 의무를 위반함

3. 조치할 사항

○ 신분상 ○○(단기조치: 1개월 이내) 【○○처 ○○○○부】

[관련자]

직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
일반직 ○급	○○○	시설업무 총괄	□□□국립공원사무소	○○	
일반직 ○급	○○○	시설	□□□국립공원사무소	○○	

○ 행정상 권고 (장기조치: 3개월 이내) 【□□□국립공원사무소】

- □□□국립공원사무소장은 과업중지중인 ○○주차장 조성사업 실시설계용역과 관련하여 정산 또는 용역재개 등 행정절차 이행